

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário

TC 008.317/2025-9

Natureza: Representação (com pedido de medida cautelar).

Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Mineração – ANM (CNPJ 29.406.625/0001-30).

Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU).

Responsável(eis): não há.

Interessadas: Agência Nacional de Mineração (CNPJ 29.406.625/0001-30), 3D Minerals Ltda. (CNPJ 55.610.556/0001-91) e Zeus Mineração Ltda. (CNPJ 73.956.088/0001-93).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO LEILÃO DA 8ª RODADA DE DISPONIBILIDADE DE ÁREAS, CONDUZIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). ACOLHIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE RESULTARAM NA REDUÇÃO SUBSTANCIAL DOS VALORES DAS PROPOSTAS VENCEDORAS, EM DESACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL E COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR ADOTADA PELO RELATOR E REFERENDADA POR ESTE TRIBUNAL (ACÓRDÃO 1.556/2025-TCU-PLENÁRIO). OITIVA DA UNIDADE JURISDICIONADA E DAS EMPRESAS INTERESSADAS. MEDIDA CAUTELAR PREJUDICADA EM FACE DA RETIRADA, PELA ANM, DAS ÁREAS EM EXAME NESTES AUTOS DO REFERIDO CERTAME. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO E CIÊNCIA À AGÊNCIA REGULADORA EM EPÍGRAFE. COMUNICAÇÕES. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

RELATÓRIO

Com alguns ajustes de forma e fundamentado no inciso I do § 3º do art. 1º da Lei 8.443, de 16/7/1992, adoto como Relatório a instrução elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) e autuada como peça 95:

“1. INTRODUÇÃO

1. Cuidam os autos de representação autuada nesta Corte, em 14/5/2025, e oferecida pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, solicitando a adoção de medida cautelar a fim de suspender, ante as irregularidades reportadas, o andamento do leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), além da eventual formalização de contrato com a empresa mineira 3D Minerals Ltda. (3D) até decisão definitiva de mérito (peça 1).

2. SÍNTESE DA REPRESENTAÇÃO

2. O representante baseia-se em reportagem publicada no *site* da Folha de S. Paulo, em 11/5/2025 (disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/05/anm-autorizou-reducao-de-lance-dado-por-mineradora-apos-empresa-vencer-leilao.shtml>>, acessado em 18/9/2025), a qual noticia que a ANM teria autorizado a redução de lance oferecido pela mineradora 3D após se sagrar vencedora em leilão de área mineral (peça 1).

3. A aludida reportagem esclarece que, no âmbito do leilão da 8ª Rodada, a 3D teria registrado no sistema da agência proposta de R\$ 37.576.100,00 por certa área e, quando da abertura dos lances, a aludida empresa teria sido declarada vencedora com sua proposta dezenas de vezes superior à do segundo colocado, cujo valor foi de R\$ 890 mil (peça 1).

4. Desde então, segundo a reportagem, a empresa 3D alega que cometeu um ‘erro de digitação’ em sua proposta, tendo digitado ‘um zero a mais’, o que multiplicou por dez o valor intencionado, originalmente de R\$ 3.756.100,00, razão pela qual recorreu à ANM solicitando alteração do seu lance e anulação da sua proposta registrada, acompanhado das respectivas justificativas, por sua vez rejeitadas tanto pelos membros da Comissão de Edital de Disponibilidade (CED) quanto pelos técnicos da Superintendência de Ordenamento Mineral e Disponibilidade de Áreas (SOD) da ANM (peça 1).

5. No entanto, de acordo com a reportagem, em seu voto sobre o caso, o diretor da ANM e relator do caso, Caio Mário Trivellato Seabra Filho, decidiu que a empresa teria, de fato, cometido um erro e digitado um zero a mais na proposta, o que lhe custaria mais de R\$ 33 milhões, razão pela qual decidiu acatar o valor da nova proposta sob a justificativa de que estaria ‘acatando a boa-fé do licitante na condução dos trabalhos’ (peça 1).

6. O referido diretor-relator, ainda de acordo com a reportagem, teria argumentado que, naquela mesma rodada de áreas, os diretores já teriam revisado outro caso semelhante, que envolveria a empresa Zeus Mineração Ltda. (Zeus), razão pela qual, a fim de manter a isonomia, tornar-se-ia necessário seguir o mesmo entendimento adotado no caso da empresa 3D. Quanto ao argumento dos técnicos da ANM de que a revisão de lances, após a abertura das propostas, poderia ensejar um precedente perigoso para novos casos em que os vencedores de leilões decidissem revisar para baixo os valores inicialmente ofertados, o relator arguiu que a revisão evitaria possíveis questionamentos futuros (peça 1).

7. Posteriormente, segundo a aludida reportagem, ainda que, em ambos os casos, as decisões finais favoráveis às empresas 3D e Zeus tenham sido rejeitadas pelo diretor-geral da ANM, Mauro Henrique Moreira Sousa, o seu voto terminou vencido pelos votos dos demais diretores, que acompanharam a tese dos respectivos relatores (peça 1).

8. Ante o exposto, sustentando o descumprimento pela própria ANM de suas regras editalícias, bem como risco elevado decorrente do precedente criado pela Autarquia a partir de sua autorização para a alteração do valor de uma proposta ofertada em leilão posteriormente à fase de abertura do valor das propostas e consequente suspensão do sigilo, o representante requer desta Corte:

a) o conhecimento de sua representação;

b) a suspensão cautelar tanto do andamento do leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas quanto da eventual formalização de contrato com a empresa 3D até decisão definitiva de mérito desta Corte; e

c) a avaliação quanto a possíveis irregularidades na autorização, pela diretoria da ANM, de redução de lance sagrado vencedor em leilão de área mineral posteriormente à fase de abertura do valor das propostas e consequente suspensão do sigilo.

9. Na instrução presente na peça 21, constatou-se que a representação atende aos requisitos de legitimidade e admissibilidade, razão pela qual foi proposto seu conhecimento, por sua vez acolhido pelo relator mediante despacho de 29/5/2025 (peça 25).

3. HISTÓRICO DO PROCESSO

10. A partir de pesquisas no Sistema de Oferta Pública e Leilão de áreas (plataforma Sople, doravante referenciada apenas como Sople), mantido na *internet* pela ANM (disponível em: <<https://sople.anm.gov.br/portalpublico/edital/13/documentos-publicos>>, acessado em 15/5/2025 e 18/9/2025), constatou-se ter sido publicado pela Autarquia o Edital 1/2024 (doravante referenciado apenas como Edital), em 16/5/2024, afeto à 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, cujo objeto é conferir, mediante oferta pública, na modalidade leilão, o direito de requisição, com prioridade e em prazo determinado, de autorização de pesquisa ou concessão de lavra (títulos minerários) sobre um universo de cinco mil áreas, listadas em seu Anexo I (peça 5).

11. Segundo o novo cronograma do certame, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 14/11/2024 (peça 6), o leilão eletrônico (prazo para o registro de proposta financeira) ocorreu das 8h do dia 23/7/2024 às 14h do dia 5/8/2024, com a publicação do seu resultado em 5/8/2024. Já a publicação do ato de homologação do resultado e adjudicação do objeto ocorreu no DOU de 21/10/2024 (peça 15), tendo iniciado em 23/10/2024 e se estendido até 21/11/2024 o prazo para os participantes realizarem os pagamentos integrais do emolumento e do valor do lance vencedor (peça 6).

12. Neste ponto, importa esclarecer que a participação nas fases do procedimento de disponibilidade de áreas ocorre exclusivamente por meio do Sople e em duas fases, a primeira de oferta pública, na qual os participantes manifestam o interesse por determinada área, e a seguinte de Leilão Eletrônico.

13. Mais especificamente, a fim de melhor esclarecer a dinâmica das rodadas de disponibilidade, três situações distintas podem ocorrer quanto a cada uma das áreas minerárias que lhes são integrantes, quando do encerramento do prazo para manifestação de interesse, ainda na fase de oferta pública:

a) na hipótese de ausência de manifestação de interesse, a área será considerada livre, ficando dispensada a realização de leilão para tal área;

b) na hipótese de apenas um interessado, esse será notificado para protocolizar o seu requerimento do título minerário, ficando dispensada a realização de leilão para tal área; e

c) havendo mais de uma manifestação de interesse, a área será submetida a Leilão Eletrônico, do tipo proposta fechada, no qual participarão, exclusivamente, os participantes que manifestaram interesse para a respectiva área.

14. Quanto ao exame dos pressupostos acautelatórios, constatou-se, ainda na instrução da peça 21, especificamente em relação à plausibilidade jurídica, duas correntes argumentativas a serem consideradas. A primeira, construída a partir de consulta ao Sistema Cadastro Mineiro, mantido pela ANM na *internet*, a afastaria, uma vez ter sido possível inferir pela inexistência de estudo pretérito (pesquisa mineral) disponível ao público desenvolvido sobre as **áreas 3.428 e 1.582**, arrematadas respectivamente pelas **empresas 3D e Zeus**, inexistindo assim suporte, sob o ponto de vista da racionalidade econômica, para os lances ofertados, respectivamente, de **R\$ 37.576.100,00 e R\$ 10.000.350,00**.

15. Em relação às características das aludidas áreas, a de número 3.428 corresponde a uma região de 4.975,24 hectares localizada nos municípios de Parauapebas/BA e Marabá/PA, para pesquisa dos minérios de cobre e ouro e se relacionava inicialmente ao processo minerário 851.281/2008, atualizado para o processo 850.806/2024 após o leilão (peças 16 e 17). Por sua vez a área 1.582 corresponde a uma região de 977,44 hectares no município de Niquelândia, no estado do Goiás, para pesquisa de minério de cobre e se relacionava ao processo 860.211/2018, posteriormente atualizado para o processo 861.442/2024 (peças 19 e 20).

16. Além disso, de fato os valores de ambas as propostas retrocitadas são extremamente superiores aos das demais propostas apresentadas nas respectivas áreas, constatando-se, no caso da área 3.428, que a segunda melhor apresentou o valor de R\$ 890.000,00 e a última o valor de R\$ 1.515,00, apresentando a média, entre as 23 demais, o valor de R\$ 205.684,78, assim como é caso da área 1.582, na qual a segunda melhor apresentou o valor de R\$ 111.111,11 e a última o valor de R\$ 1.300,00, apresentando a média entre as cinco demais o valor de R\$ 44.806,86 (peça 7, p. 2 e

5).

17. Nesta linha argumentativa, também importava considerar que mesmo os valores corrigidos das duas propostas (3D e Zeus) pela Diretoria da ANM, respectivamente para R\$ 3.756.100,00 (área 3.428) e R\$ 1.000.350,00 (área 1.582), permaneceram muito vantajosas comparativamente às segundas colocadas, superando-as, no caso da primeira, em 322%, e a última em 800%. Dessa forma, tornar-se-ia razoável, conforme mencionado na reportagem que subsidiou a representação, a alegação de erro no registro pelas empresas de suas propostas no sistema da ANM (Sople).

18. Por outro lado, já no âmbito da segunda corrente de argumentação, registrou-se, também na instrução da peça 21, que:

a) a área técnica da ANM se encontrava ciente das circunstâncias inerentes à primeira corrente argumentativa e, mesmo assim, tanto a CED quanto a SOD não acataram os recursos das empresas 3D e Zeus, tendo sido tais decisões revertidas apenas pela Diretoria, em decisão não unânime;

b) o leilão eletrônico (prazo para o registro de proposta financeira), aplicável somente àquelas áreas que foram objeto de mais de uma manifestação de interesse durante a fase de oferta pública, estendeu-se por 13 dias e 6 horas e que era facultado às empresas participantes, neste interim, modificarem suas propostas, nos termos dos itens 9.3 e 9.5 do Edital, o que não ocorreu no caso das recorrentes;

c) a alteração, pela Diretoria Colegiada da ANM, dos valores das propostas de ambas as empresas afronta, inequivocamente, a regra prevista no item 9.5 do Edital, cuja publicação foi por ela própria autorizada, como também aos princípios da isonomia, competitividade e vinculação ao instrumento convocatório;

d) a autorização conferida pela Diretoria Colegiada da ANM ao licitante vencedor para a redução do valor de sua proposta ofertada em leilão, posteriormente à suspensão do sigilo de todos os valores apresentados, da ordem de 90% do valor inicialmente ofertado, notoriamente favorecendo-o, estabeleceu precedente com elevado risco para toda a Administração Pública.

19. No entanto, considerando que não havia nos autos maiores detalhamentos sobre a fundamentação das decisões da ANM, nem sobre as circunstâncias fáticas consideradas pela maioria dos diretores da entidade ao formarem seus juízos de convicção, foi proposta (peça 21) e acatada pelo eminente relator (peça 25) a realização de oitiva prévia da entidade, solicitando-se o encaminhamento de cópia dos recursos interpostos pelas duas empresas, bem como das Notas Técnicas 20, 55, 56, 79, 80 e 108, todas de 2024-CED/SODANM/DIRC, e ainda de quaisquer outros documentos ou pareceres que tivessem servido de fundamento para as decisões adotadas.

20. Tal proposta de oitiva prévia também foi justificada por restar caracterizado o requisito do perigo da demora, na medida em que se encontrava pendente a emissão, pela ANM, da autorização de pesquisa em favor da empresa 3D afeta à área 3.428, no âmbito do processo-ANM 850.806/2024, já tendo sido, no entanto, tal autorização emitida em favor da empresa Zeus, afeta à área 1.582, no âmbito do processo-ANM 861.442/2024. Em relação ao perigo da demora reverso, ainda que preliminarmente afastado na instrução precedente, foi determinado seu questionamento pelo relator junto à ANM.

21. Por fim, considerando que a deliberação a ser adotada por esta Corte de Contas poderia afetar interesse subjetivo das empresas 3D e Zeus, foi proposta e acatada pelo relator (peça 25), em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, a concessão da oportunidade de se manifestarem acerca dos fundamentos jurídicos e fáticos que subsidiaram as decisões da Diretoria Colegiada da ANM que julgaram procedentes os recursos administrativos por elas interpostos.

22. Em resposta, a ANM encaminhou os esclarecimentos necessários, bem como cópias (peças 32-41):

a) do Despacho 82562/DITIP/ANM/2025, de 30/5/2025, mediante o qual é recomendado o sobrestamento da tramitação do processo 48051.003419/2025-19, com vistas à outorga do alvará de pesquisa em favor da empresa 3D afeto à área 3.428, até decisão de mérito desta Corte (peça 34);

b) do recurso interposto pela empresa 3D, em 7/8/2024, e as respectivas apreciações presentes nas Notas Técnicas 20/2024, emitida pela CED em 2/9/2024, e 18/2024, emitida pela SOD em 16/9/2024 (peça 35);

c) do recurso interposto pela empresa Zeus, em 6/8/2024, complementado em 9/8/2024, e as respectivas apreciações presentes nas Notas Técnicas 55/2024 e 56/2024, emitidas pela CED em 2/9/2024, e 79/2024 e 80/2024, emitidas pela SOD em 16/9/2024 (peça 36);

d) do despacho 5319/2025/PFE-ANM/PGF/AGU, mediante o qual a Procuradoria Federal Especializada (PFE) junto à ANM informa não ter sido instada a se manifestar sobre os recursos interpostos pelas empresas, razão pela qual não houve a elaboração de manifestações jurídicas prévias à apreciação dos recursos pela Diretoria Colegiada da Agência (peça 37);

e) do Alvará 10.051, emitido pela ANM em favor da empresa Zeus, em 19/12/2024, autorizando sua pesquisa do minério de cobre na área 1.582 pelo prazo de 3 anos (peça 38);

f) do Voto GG/ANM 897, de 27/9/2024, emitido pelo relator, o Diretor da ANM Guilherme Santana Lopes Gomes, que propôs à Diretoria Colegiada o provimento do recurso interposto pela empresa Zeus (peça 39);

g) do Voto CS/ANM 381, de 24/9/2024, emitido pelo relator, o Diretor da ANM Caio Mario Trivellato Seabra Filho, que propôs à Diretoria Colegiada o provimento do recurso interposto pela empresa 3D (peça 40); e

h) do Despacho 85812/AIG/ANM/2025, mediante o qual é informada a concessão de acesso integral à AudPetróleo/5ªDT aos processos da ANM 48051.006024/2024-89, 48051.006036/2024-11 e 48051.007646/2023-43 (peça 41).

23. Ademais, foram recebidas nesta Corte as manifestações das empresas 3D (peça 51) e Zeus (peças 43-50). Assim, constituiu objeto de exame da instrução precedente (peça 55) todos estes documentos retromencionados recebidos nesta Corte em resposta ao despacho do eminente relator (peça 25), a fim de avaliar a adoção da medida cautelar pleiteada pelo representante.

24. Em exame, quanto a plausibilidade jurídica da medida cautelar pleiteada, constatou-se na instrução precedente (peça 55) não apenas presente, como também que restava possível virem a ser consideradas irregulares por esta Corte as decisões da Diretoria Colegiada da ANM, consubstanciadas no Despacho do Diretor-Geral (Relação 86/2024), que proveram os recursos interpostos pelas **empresas Zeus e 3D**, por sua vez conduzidas, respectivamente, pelos **Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024**, uma vez que as razões de decidir, presentes nos referidos votos, não se sustentavam, tendo em vista:

a) não ser possível concluir pela ocorrência *de per se* de erro material a partir de disparidades, ainda que significativas, verificadas entre os lances ofertados pelo primeiro e segundo colocados em cada área, uma vez serem tais disparidades comuns nas rodadas de disponibilidade de áreas minerárias, tendo ainda sido verificadas em outras áreas arrematadas pelas próprias recorrentes ao longo da 8ª Rodada, conforme exposto naquela instrução;

b) a violação perpetrada pela Diretoria da ANM ao disposto no item 9.5 do Edital, bem como aos princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, competitividade, vinculação ao edital e julgamento objetivo, expressamente previstos no art. 5º da Lei 14.133/2021;

c) a possibilidade, prevista no item 9.3 do Edital, de modificação pelos proponentes de suas propostas financeiras durante o Leilão Eletrônico, que por sua vez perdurou pelo extenso lapso temporal de 13 dias e 6 horas;

d) os recursos do Sople à disposição dos proponentes, relativos à visualização e emissão da Declaração de Proposta e/ou Histórico de Proposta, uma vez permitirem não apenas a conferência dos lances por elas ofertados em cada uma das áreas, como também a impressão de arquivo, em formato *pdf*, com o histórico de todas as propostas apresentadas pela licitante naquele certame;

e) a obrigatoriedade de observação, pelos participantes, das instruções e diretrizes sobre o uso e operacionalização do Sople disponíveis no menu Ajuda, conforme previsto no item 16.1 do

Edital;

f) o risco decorrente do precedente criado pela Diretoria Colegiada da ANM não apenas para seus leilões futuros, mas para toda a Administração Pública; e

g) a impossibilidade de considerar-se ‘erro material’ os valores ofertados pelas empresas 3D e Zeus durante o leilão, segundo a jurisprudência desta Corte de Contas, pois não eram evidentes a qualquer um, remanescendo circunscritos à alegação das recorrentes, que por sua vez visavam reduzir substancialmente o valor de suas respectivas propostas, ambas da ordem de 90%.

25.Em relação ao perigo da demora, encontrava-se pendente a emissão, pela ANM, da autorização de pesquisa em favor da empresa 3D, no âmbito do processo-ANM 850.806/2024, relativa à área 3.428 (peça 17), ao passo que, para a área 1.582, tal autorização já havia sido emitida em favor da empresa Zeus, em 23/12/2024, no âmbito do processo-ANM 861.442/2024, pelo prazo de três anos (peças 20 e 38).

26.No entanto, informou a ANM (peça 33, p.2) ter sido exarado, nos autos do processo-ANM 850.806/2024, o Despacho 82562/DITIP/ANM/2025 (peça 34) em que se recomendava à Gerência Regional da ANM/PA o sobrestamento da tramitação com vistas à outorga do alvará de pesquisa, até que fosse elucidado o imbróglgio nesta Corte de Contas, razão pela qual não haveria prazo estimado para a emissão da outorga de autorização de pesquisa alusiva à área 3.428 em favor da empresa 3D.

27.No entanto, considerando que a recomendação da Divisão de Outorga de Títulos de pesquisa Mineral da ANM, objeto do Despacho 82562/DITIP/ANM/2025, apenas alertava à Gerência Regional da ANM/PA para a possibilidade de o TCU vir a adotar medidas com vistas ao saneamento de eventuais irregularidades, bem como a necessidade de se suspender os efeitos da autorização de pesquisa emitida em favor da empresa Zeus, restou consubstanciado o perigo da demora.

28.Quanto ao impacto de eventual deliberação desta Corte que viesse a determinar a suspensão da emissão, relacionada à empresa 3D, ou dos seus efeitos, no caso da empresa Zeus, da autorização de pesquisa, absolutamente nada foi acrescentado pelas empresas recorrentes que o evidenciasse, remanescendo apenas as considerações presentes no Voto GG/ANM 897/2024 que, apontou vagamente, quanto à empresa Zeus (e provavelmente o mesmo sendo aplicável à empresa 3D), o impacto negativo no desenvolvimento regional e na arrecadação de tributos.

29.Em decorrência, foi proposto, na instrução precedente, determinar cautelarmente à ANM que suspendesse os efeitos do Alvará 10.151, de 19/12/2024, emitido em favor da Zeus para pesquisa do minério de cobre na área 1.582, em decorrência de sua arrematação no âmbito do leilão da 8ª Rodada, bem como se abstinhasse de emitir autorização de pesquisa em favor da 3D alusiva à área 3.428, por ela arrematada no mesmo certame, até que este Tribunal decida sobre o mérito das questões suscitadas.

30.Ademais, foi proposto determinar a oitiva da ANM para manifestar-se sobre os fatos apontados na representação e na instrução precedente, especialmente quanto à potencial irregularidade identificada nas decisões, conduzidas pelos Votos CS/ANM 381/2024 e GG/ANM 897/2024, que proveram os recursos interpostos, respectivamente, pelas empresas 3D e Zeus, alertando-a quanto à possibilidade de o Tribunal vir a determinar o retorno do leilão da 8ª Rodada, especificamente quanto às áreas 3.428 e 1.582, à fase de recursos administrativos para retificação do resultado final a fim de que as empresas recolhessem à União o valor correspondente à diferença entre suas respectivas propostas presentes nos relatórios preliminar e final do leilão.

31.Por fim, considerando que a deliberação a ser adotada por esta Corte nestes autos poderia afetar interesse subjetivo das empresas 3D e Zeus, foi proposto, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, a oitiva de ambas para, a critério de conveniência e oportunidade, manifestarem-se sobre os fatos apontados na presente representação.

32.As propostas acima foram integralmente acatadas pelo eminente relator, mediante seu despacho de 10/7/2025 (peça 58), com a medida cautelar posteriormente referendada pelo Plenário desta

Corte, mediante o Acórdão 1.556/2025 (peça 63). Em resposta, a ANM encaminhou os esclarecimentos e cópia de documentos solicitados (peças 71-76), assim como as empresas Zeus (peças 80-86) e 3D (peça 92). Assim, constitui o objeto da presente instrução o exame dos esclarecimentos prestados e cópias dos documentos recebidos nesta Corte em resposta ao aludido despacho, a fim de proceder o exame de mérito do presente processo.

4. EXAME TÉCNICO

33.Em resposta ao despacho do eminente relator presente à peça 58, a ANM encaminhou tempestivamente (peças 60 e 71) cópia da **Decisão 17278877/LP/2025, de 23/7/2025**, publicada no DOU de 24/7/2025 (peça 94), na qual o Diretor Luiz Paniago Neves, ao manifestar-se sobre o Voto GG/ANM 897/2024 – proferido pelo diretor que o antecedeu e que propôs à Diretoria Colegiada o provimento do recurso interposto pela **empresa Zeus** – fundamentou-se no princípio da autotutela administrativa, bem como no item 17.6 do Edital-ANM 1/2024, para (peça 73):

- a) tornar sem efeito a decisão anterior que aprovou o Voto GG/ANM 897/2024;
- b) reexaminar o recurso interposto pela empresa Zeus e negar-lhe provimento;
- c) incluir a área 1.582 no próximo Edital de Oferta Pública e Leilão de Áreas; e
- d) tornar sem efeito o Alvará 10.151/2024, emitido em favor da empresa Zeus.

34.Entre os argumentos apontados na aludida decisão, destacam-se apenas dois, o primeiro relacionado à fundamentação no item 17.6 do Edital para a nova decisão, e o segundo relacionado aos problemas técnicos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação ocorridos ao longo do certame.

35.Quanto ao primeiro, o item 17.6 do Edital dispõe o seguinte, *in verbis*:

A retirada de área após a homologação do resultado do procedimento de disponibilidade poderá ser determinada pela SOD, mediante decisão fundamentada, caso seja identificada qualquer circunstância que, nos termos da legislação aplicável, impeça a sua disponibilidade.

36.Em análise, examinando a legislação aplicável, é possível concluir que as circunstâncias as quais se refere o dispositivo acima dizem respeito a áreas minerárias em relação as quais, apenas no curso do certame, teria sido constatado se encontrarem:

- a) vinculadas a direitos minerários vigentes (art. 65 do Decreto-Lei 227/1967, c/c o art. 2º da Resolução-ANM 24/2020);
- b) em litígio ou pendentes de decisão administrativa/judicial (art. 65 do Decreto-Lei 227/1967, c/c o art. 2º da Resolução-ANM 24/2020);
- c) em sobreposição com terras indígenas, quilombolas titulados, unidades de conservação ambiental, zonas de segurança ambiental ou faixas de fronteira (arts. 20, inciso XI, e 231 da CF/1988, c/c o art. 2º, inciso IV, da Lei 6.634/1979, arts. 11 e 13 da Lei 9.985/2000);
- d) bloqueadas pela própria ANM, tendo em vista a necessidade de ajustes cartográficos, ou ainda sobreposição irregular com outra(s) área(s) ou erro(s) cadastral(is) (art. 2º da Lei 13.575/2017); e
- e) sob interesse da União para pesquisa pelo próprio governo (art. 2º da Lei 13.575/2017).

37.Desta forma, o presente caso, que diz respeito a um interessado em área minerária que, no curso de uma rodada de disponibilidade, teve seu recurso – que objetivava reduzir, posteriormente à suspensão do sigilo das propostas, em 90% o valor por ele próprio ofertado durante o Leilão Eletrônico – indeferido, **certamente não é abordado e nem encontra guarida na legislação aplicável**, a fim de atrair a incidência do item 17.6 do Edital para a retirada da área da rodada de disponibilidade.

38.Por outro lado, ainda que sucintamente abordado na Decisão 17278877/LP/2025, desperta a atenção o segundo argumento relacionado aos problemas técnicos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação ocorridos ao longo do certame. Neste sentido, a aludida decisão dispõe o

que segue, *in litteris* (peça 73, p. 2):

Ainda assim, foram identificados problemas técnicos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação, que demandaram intervenções corretivas ao longo do certame, conforme registrado no Processo SEI nº 48051.007646/2023-43.

É de conhecimento público que sobrecargas em sistemas computacionais são eventos possíveis — e o sistema da ANM não é exceção. Tais fatos evidenciam eventuais fragilidades tecnológicas enfrentadas durante o processo, sem, no entanto, comprometer o andamento do certame.

39. Antes de maiores digressões e a fim de proceder uma análise conjunta dos fatos, importa seguir com o exame da **Decisão 17225036/CS/2025, também de 23/7/2025**, publicada no DOU de 24/7/2025 (peça 94), na qual o Diretor Caio Mário Trivellato Seabra Filho, ao manifestar-se sobre o Voto CS/ANM 381/2024 – proferido pelo próprio e que propôs à Diretoria Colegiada o provimento do recurso interposto pela **empresa 3D** – fundamentou-se, igualmente ao voto anterior, no princípio da autotutela administrativa, bem como no item 17.6 do Edital-ANM 1/2024, para (peça 75):

a) anular a deliberação do Voto CS/ANM 381/2024;

b) revogar a decisão anterior que mantinha a área 3.428 no certame da 8ª Rodada com valor retificado;

c) reexaminar o recurso e negar provimento e, em autotutela administrativa, adotar integralmente os fundamentos originalmente expostos no Voto CS/ANM 381/2024;

d) retirar a área 3.428 do certame da 8ª Rodada e, em consequência, encaminhar à SOD para as providências de suspensão do andamento do requerimento de autorização de pesquisa, abertura e condução de procedimento de nulidade de autorização de pesquisa em razão da decisão, com as consequências de desfazimento dos atos realizados pelo arrematante para efetivar o direito de prioridade até então conquistado;

e) determinar que a área 3.428 seja inserida no próximo Edital de Oferta Pública e Leilão de Áreas; e

f) determinar a restituição do valor pago pelo vencedor do certamente que ofereceu o lance incorreto.

40. Uma vez que o objeto do Voto CS/ANM 381/2024 é o recurso interposto pela empresa 3D que objetivava, igualmente à empresa Zeus, reduzir, posteriormente à suspensão do sigilo das propostas, em 90% o valor por ela própria ofertada durante o Leilão Eletrônico, considera-se que tal situação igualmente não atrai a incidência do item 17.6 do Edital a fim de justificar a retirada da área 3.428 da 8ª Rodada de Disponibilidade.

41. No entanto, impende considerar que a Decisão 17225036/CS/2025, ao abordar a questão dos problemas técnicos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação ocorridos ao longo do certame, apresenta esclarecimentos que vão muito além daqueles presentes na Decisão 17278877/LP/2025, razão pela qual, por sua importância, encontram-se transcritos abaixo, *in verbis* (peça 75, p. 2-3):

A 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas foi marcada por múltiplos problemas técnicos relacionados à infraestrutura tecnológica, que exigiram intervenções corretivas durante o certame, conforme extensamente documentado no âmbito do Processo SEI n. 48051.007646/2023-43, destacados abaixo e enfrentados com serenidade, observando-se os princípios da Administração Pública, pela Comissão de Edital de Disponibilidade (CED) e por esta Diretoria.

A Nota Técnica SEI nº 5806/2024-CED/SOD-ANM/DIRC identificou instabilidades na infraestrutura tecnológica que afetou diversos sistemas da ANM especificamente no dia 22/07/2024, último dia da Oferta Pública. Esta instabilidade, associada a uma alta quantidade de acessos simultâneos à plataforma SOPLE, resultou em funcionamento anômalo do

sistema que impediu a inclusão completa de registros de interesse de sete participantes distintos para as áreas nº 1227, 1809, 2635, 2801, 3601, 4318 e 4627. A ANM rastreou a falha, identificou todos os afetados e constatou que a falha impediu que estes participantes apresentassem suas propostas na fase de Leilão, comprometendo o princípio da isonomia e competitividade. Os sete participantes possuíam comprovantes do registro de interesse com status 'Fechado/Válido' nas respectivas áreas, baseados no histórico de ações do usuário e devidamente validados pela CED ao final da fase de Oferta Pública.

A Nota Técnica SEI nº 5706/2024-CED/SOD-ANM/DIRC revelou outro erro que afetou 32 áreas presentes na 8ª Rodada, na geração do resultado da fase de Leilão Proposta-Fechada, devido ao fato de o sistema ter incluído incorretamente no cálculo dos vencedores propostas que deveriam ter sido retiradas. O problema manifestou-se em situações onde dois ou mais participantes registraram o mesmo tipo de ação no exato segundo, de tal forma que o sistema não foi capaz de registrar adequadamente as ações simultâneas. Embora o Resultado da fase de Leilão tenha sido afetado, todas as ações realizadas pelos usuários foram devidamente registradas nas Atas de Finalização, permitindo detectar facilmente o erro através das ações de retirada do lance seguidas da ação de finalização de proposta, sem posteriores cotações. Das 32 áreas envolvidas, apenas 12 entraram com recurso administrativo contra o resultado da 8ª Rodada.

O Termo de Retificação (SEI 14973693) alterou o cronograma da 8ª Rodada devido à instabilidade observada nos sistemas da ANM nos dias que antecederam e durante o período de pagamento previsto no Edital. Com o intuito de não prejudicar nenhum participante que enfrentou dificuldades na geração de boletos de lance vencedores e emolumentos para os requerimentos de áreas da 8ª Rodada, a Comissão de Edital de Disponibilidade decidiu retificar o cronograma, retificando a Tabela 1 do Item 5, que teve o prazo prorrogado. Outras duas prorrogações foram necessárias para que os arrematantes pudessem realizar os recolhimentos de emolumentos e lances, feitas conforme a Informação nº 5961/CED/ANM/2024 (SEI 15132912) e a Informação nº 3021/CED/ANM/2025 (SEI 16500722), demonstrando que os problemas técnicos continuaram gerando necessidade de correções e ajustes para prorrogar o prazo para realizarem pagamentos integrais do valor dos lances vencedores e emolumentos e, sequencialmente, para requerimentos de títulos minerários.

Além de problemas de infraestrutura devidamente solucionados durante o certame e documentados no decorrer do processo administrativo, as ocorrências de lentidão nos acessos devido à sobrecarga de usuários, por óbvio, não conseguiram ser solucionadas durante o certame, gerando as prorrogações de prazo, o que não ensejaria ignorar, no então entendimento da Diretoria Colegiada, que o participante tenha errado e que os problemas de acesso tenham sido determinantes para o erro.

42.Quanto ao aludido argumento, a Decisão 17225036/CS/2025 conclui esclarecendo que 'em relação aos lances ofertados em valores que o vencedor afirmou ser incorreto, **não é possível identificar se houve falha no sistema desta Agência ou se o erro foi cometido pelo próprio licitante**' (*grifos nossos* - peça 75, p. 3).

43.Desta forma, à primeira vista, é possível considerar que a retirada das áreas 1.582 e 3.428 do certame não encontra respaldo no item 17.6 do Edital e nem em qualquer outra norma afeta à legislação minerária. Em consequência, o procedimento mais acertado não seria a retirada das mesmas da 8ª Rodada, conforme procedido, mas sim o retorno delas à fase de recursos administrativos, a fim de que se retificasse o resultado dos recursos para que as empresas, em consequência, recolhessem à União o valor correspondente à diferença da ordem de 90% ou assumissem o ônus decorrente do inadimplemento.

44.No entanto, os esclarecimentos presentes especialmente na Decisão 17225036/CS/2025 afetos aos problemas técnicos, relacionados às limitações da infraestrutura de tecnologia da informação da Agência, ocorridos ao longo da 8ª Rodada, já seriam suficientes para relativizar as decisões adotadas, tendo em vista os prejuízos concretos trazidos a diversos interessados ao longo do

certame, conforme admitido pela própria ANM.

45. Ademais, a recente contratação da B3 pela ANM tem o potencial de representar uma mudança estrutural na condução dos procedimentos de disponibilidade de áreas minerárias daqui por diante. Esclarecendo melhor este ponto, a retromencionada contratação foi aprovada pela ANM, em 20/2/2025, para a prestação de serviços técnicos especializados afetos à condução de procedimentos de disponibilidade de áreas minerárias, realização de leilões e gestão de garantias financeiras associadas (disponível em: <<https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/noticias/anm-contrata-servico-especializado-para-conducao-das-rodadas-de-disponibilidade-de-areas-minerarias>>, acessado em 17/9/2025).

46. A celebração do contrato ocorreu em 28/3/2025, com vigência até 28/3/2030, segundo publicação no DOU de 18/7/2025 (peça 93). Segundo a aludida notícia, a contratação tem valor estimado de R\$ 33 milhões e por objetivo disponibilizar aproximadamente 105 mil áreas minerárias ao longo destes cinco anos, ajudando a reduzir um passivo de quase 70 mil áreas a disponibilizar. Aspecto fundamental da contratação, ainda segundo a notícia, é que todos os custos serão arcados diretamente pelos participantes dos leilões, sem ônus ao erário.

47. Desta forma, contata-se que a aludida contratação representa importante alteração estrutural no modo como a ANM passará a organizar a oferta de áreas livres para pesquisa e lavra, com **potencial**, se superadas as possíveis dificuldades iniciais inerentes à condução conjunta dos procedimentos de disponibilidade, de conferir ao processo:

a) maior transparência, credibilidade, modernização e eficiência, pois ao transferir a condução técnica e operacional dos certames para a B3, que é uma instituição financeira regulada e com larga expertise em organização de leilões e pregões de ativos no Brasil, poderá reduzir ou mesmo eliminar problemas técnicos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação similares àqueles enfrentados pela ANM ao longo do último certame, bem como os riscos de questionamentos relacionados à lisura, privilegiando processos padronizados e auditáveis;

b) ampliação do número de investidores, na medida em que o ambiente da B3 conecta a mineração a um público mais amplo de potenciais investidores nacionais e estrangeiros, reforçando a mineração como um setor relevante de negócios, alinhado ao mercado de capitais;

c) aumento de arrecadação e concorrência, uma vez que o modelo de leilão conduzido pela B3 tende a elevar a disputa por áreas mais promissoras, aumentando o valor de outorga para a União; e

d) integração com governança e *compliance*, na medida em que a B3 possui sistemas consolidados de *compliance*, regras claras de participação e mecanismos de monitoramento, reforçando a imagem de que o processo de disponibilidade de áreas encontra-se aderente a boas práticas de governança pública.

48. Desta forma, a retirada das aludidas áreas da 8ª Rodada e posterior inclusão na próxima acarretará o processamento de ambas em um ambiente tecnológico muito mais seguro e estável, e possivelmente ainda marcado por uma maior competitividade, o que também atenua críticas às Decisões 17278877/LP/2025 e 17225036/CS/2025.

49. Porém, antes de concluir o exame de mérito do presente processo, importa prosseguir esta instrução com a análise das manifestações apresentadas pelas empresas Zeus (peças 80-86) e 3D (peça 92) a fim de considerar conjuntamente todo os esclarecimentos e cópia de documentos encaminhados a esta Corte.

50. Em sua mais recente manifestação, encaminhada tempestivamente (peças 79 e 80), a empresa Zeus limitou-se a reiterar os mesmos argumentos, todos já refutados na instrução anterior (peça 55), outrora apresentados tanto na fase de recursos do certame quanto em sua manifestação anterior, encaminhada a esta Corte em 16/6/2025 (peças 43-50), no sentido de que (peça 80, p. 6-11):

a) teria havido o registro involuntário do valor de R\$ 10.000.350,00 no sistema eletrônico para a área 1.582, ainda na fase de lances, quando o valor pretendido era R\$ 1.000.350,00;

b) prejudicaram a empresa os diversos incidentes técnicos ocorridos ao longo do certame nos sistemas da ANM, especialmente no Sople;

c) o lance de R\$ 1.000.350,00 se coaduna com os demais ofertados pela empresa tanto naquela rodada quanto nas anteriores, para a mesma região geológica;

d) houve de vício do consentimento, uma vez que o requerente apontou certo valor quando, de fato, pretendia apontar outro, por erro escusável;

e) o art. 142 do Código Civil determina que o erro na indicação da coisa não viciará a declaração de vontade, na hipótese de ser remediado pela identificação da coisa correta;

f) o administrado tem o direito perante a Administração de (i) que esta facilite o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações, (ii) formular alegações e apresentar documentos antes da decisão; (iii) juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo ainda na fase instrutória e antes da tomada da decisão, devendo ainda os elementos probatórios serem considerados na motivação do relatório e da decisão; e (iv) ter revisto processo administrativo de seu interesse de que resulte sanção, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, tudo nos termos dos arts. 3º, incisos I e III, 38 e 65 da Lei 9.784/1999;

g) se considerado o somatório de todos os lances ofertados pela empresa nas rodadas de disponibilidade das quais já participou, tal não alcança o valor que ora se questiona como errôneo (peças 81-84); e

h) é plausível o pedido de reconhecimento do erro no ato de apresentação da citada proposta de elevado valor, até por se encontrar em descompasso com a realidade geológica da região almejada (peças 85-86).

51. Por fim, conclui a empresa Zeus requerendo que (i) seja reconhecido a existência de erro material na apresentação da proposta em relação à área 1.582 e (ii) seja mantida inalterada a outorga do Alvará de Pesquisa promovida pela Agência minerária (peça 80, p. 11).

52. Em continuidade, a empresa 3D, em sua mais recente manifestação, encaminhada intempestivamente (peças 78 e 92), limitou-se, igualmente à Zeus, a reiterar os mesmos argumentos, todos já refutados na instrução anterior (peça 55), outrora apresentados tanto na fase de recursos do certame quanto em sua manifestação anterior, encaminhada a esta Corte em 16/6/2025 (peças 51), no sentido de que (peça 92, p. 4-5):

a) agiu de boa-fé durante todo o processo, não havendo qualquer intenção de distorcer ou manipular o resultado do certame;

b) o erro, assim que identificado, foi prontamente comunicado na primeira oportunidade de impugnação, demonstrando com isso o compromisso da empresa com a transparência e a lisura do procedimento;

c) a empresa concorreu e arrematou 276 direitos minerários em todo o Brasil na 8ª Rodada, investindo quase R\$ 150 milhões no certame, favorecendo assim os cofres públicos;

d) o lance em questão foi extremamente superior à média que a própria empresa tem dado em todos os Estados e no Pará, consubstanciando o maior lance do leilão da 8ª Rodada; e

e) os problemas técnicos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação ocorridos ao longo do certame (e atestados pelo voto do relator do seu recurso) trouxeram prejuízos também à empresa.

53. Por fim, conclui a empresa 3D requerendo a esta Corte que determine à ANM o ressarcimento integral do valor de R\$ 3.757.610,00, já recolhido referente à área 3.428, conforme originalmente pago pela empresa, acrescido da correção monetária competente (peça 92, p. 4).

54. Todos os argumentos acima, reiterados pelas empresas Zeus e 3D, já foram suficientemente analisados e refutados na instrução precedente (peça 55), oportunidade em que foram alcançadas as

conclusões compiladas no parágrafo 24 da presente instrução. Assim, o que resta neste momento processual é analisar se merece reparos a providência adotada pela Diretoria Colegiada da ANM, que excluiu ambas as áreas 3.428 e 1.582 da 8ª Rodada, em resposta à medida cautelar proferida por esta Corte.

55.Em exame, conforme já exposto, a publicação do ato de homologação do resultado e de adjudicação do objeto ocorreu em 21/10/2024 (peça 15), já tendo transcorrido inclusive os prazos tanto para recolhimento do emolumento e do valor do lance vencedor pelos arrematantes, que se deu no período de 23/10/2024 a 21/11/2024, quanto para protocolização dos requerimentos pelas áreas arrematadas, o que significa afirmar que todos os prazos legais associados às fases do certame já transcorreram.

56.Neste sentido, torna-se essencial assegurar a estabilidade e a segurança jurídica do procedimento, inexistindo vícios que ensejem sua revisão ou invalidação, a fim de garantir que não ocorram prejuízos aos demais licitantes e ao interesse público em razão de dois recursos de licitantes que argumentaram erro humano e problemas técnicos ao registrarem suas propostas durante a fase de leilão. Assim, importa lembrar terem sido simultaneamente processadas cinco mil áreas minerárias na 8ª Rodada, listadas no Anexo I do Edital-ANM 1/2024, resultando em 3.948 áreas arrematadas/conquistadas por cerca de 1.460 pessoas jurídicas/físicas distintas.

57.Por todo o exposto, verifica-se que a medida cautelar adotada pelo relator mediante seu despacho de 10/7/2025 (peça 58), e posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte em 16/7/2025 (peça 63), perdeu seu objeto em razão da retirada das áreas 3.428 e 1.582 da 8ª Rodada de Disponibilidade de áreas, mediante, respectivamente, as Decisões 17225036/CS/2025 e 17278877/LP/2025, ambas proferidas em 23/7/2025 e publicadas no DOU de 24/7/2025 (peça 94), com consequente extinção de qualquer direito de preferência de pesquisa, respectivamente, para as empresas 3D e Zeus, não subsistindo assim razão para sua manutenção, **razão pela qual se propõe que seja considerada prejudicada.**

58.Por outro lado, restaram pacíficas as irregularidades identificadas nas decisões da Diretoria Colegiada da ANM, consubstanciadas no Despacho do Diretor-Geral (Relação 86/2024), que proveram os recursos interpostos pelas **empresas Zeus e 3D**, por sua vez conduzidas, respectivamente, pelos **Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024**, uma vez que as razões de decidir, presentes nos referidos votos, não se sustentavam. Tais decisões terminaram revistas apenas a partir da medida cautelar determinada pelo Exmo. Ministro Relator, em 10/7/2025 (peça 58) – posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte, mediante o Acórdão 1.556/2025, de 16/7/2025 (peça 63) – com a prolação das Decisões 17225036/CS/2025 e 17278877/LP/2025, ambas em 23/7/2025 e publicadas no DOU de 24/7/2025 (peça 94).

59.Neste sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que mesmo ‘a anulação da licitação não conduz, necessariamente, à perda de objeto da representação, podendo o exame de mérito se fazer cogente com vistas a orientar pedagogicamente a Administração’, de modo a evitar a repetição das irregularidades examinadas (Acórdãos 6.334/2016-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman; 828/2018-Plenário, de relatoria do Ministro André de Carvalho; 7.050/2023-2ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rego).

60.Em sentido similar e de forma mais explícita, a jurisprudência desta Corte também já pacificou o entendimento de que ‘a revogação da licitação, após a instauração e a consumação do contraditório, conduz à perda de objeto da cautelar que determinou a suspensão do certame, mas não da representação em si’, tornando necessário o exame de mérito do processo, com o objetivo de evitar a repetição de procedimento licitatório com as mesmas irregularidades verificadas (Acórdãos 743/2014-Plenário, 2.470/2018-Plenário e 1.502/2021-Plenário, todos de relatoria do Ministro Augusto Sherman; 2.142/2017-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes).

61.Ante o exposto, propõe-se que seja considerada procedente a presente representação formulada pelo ilustre membro do MPTCU e, uma vez inexistentes nos autos indícios que permitam concluir pela presença de má-fé, dolo ou culpa grave dos responsáveis, e diante ainda da ausência de dano ao erário, propõe-se dar ciência à ANM que:

a) as decisões de sua Diretoria Colegiada, consubstanciadas no Despacho do Diretor-Geral (Relação 86/2024), que proveram os recursos interpostos pelas empresas Zeus Mineração Ltda. e 3D Minerals Ltda., por sua vez conduzidas, respectivamente, pelos Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024, além de afrontarem (i) o disposto no item 9.5 do Edital-ANM 1/2024, (ii) os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, competitividade, vinculação ao edital e julgamento objetivo, expressamente previstos no art. 5º da Lei 14.133/2021 e (iii) a jurisprudência do Plenário desta Corte quanto à definição de ‘erro material’ a ser praticado por um licitante no curso de um certame, na medida em que deve ser evidente, a exemplo de erros de digitação ou de cálculo que acarretem inconsistências patentes na planilha de preços, e que não alterem substancialmente o valor da proposta (Acórdãos 370/2020-Plenário, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer; 1.487/2019, 830/2018 e 2.546/2015, todos do Plenário e de relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho; 1.811/2014-Plenário, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman), estabeleceriam precedentes temerários não apenas para as futuras rodadas de disponibilidade de áreas, mas para toda a Administração Pública, uma vez ensejarem a possibilidade de lances aberrantes seguidos de pedidos de revisão após a arrematação; e

b) a retirada das áreas 1.582 e 3.428 do certame não encontra respaldo no item 17.6 do Edital e nem em outra norma afeta à legislação minerária, uma vez que o presente caso, referente a interessados em áreas minerárias que, no curso da 8ª Rodada de Disponibilidade, tiveram seus recursos indeferidos (que objetivavam reduzir, posteriormente à suspensão do sigilo das propostas, em 90% os valores anteriormente ofertados durante o Leilão Eletrônico), não impedia a disponibilidade das referidas áreas.

62. Por fim, propõe-se ainda informar ao representante, à ANM e às empresas Zeus e 3D do acórdão que vier a ser proferido.

5. CONCLUSÃO

63. Tratam os autos de representação oferecida pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto a esta Corte, solicitando a adoção de medida cautelar a fim de suspender o andamento do leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, conduzido pela ANM, além da eventual formalização de contrato com a empresa 3D Minerals até decisão definitiva de mérito, baseada em notícia de que a Agência teria autorizado a redução do lance oferecido pela aludida empresa após sua arrematação de uma das áreas objeto do referido certame.

64. A inicial já foi conhecida como representação, mediante despacho do relator, de 29/5/2025, por atender aos requisitos de legitimidade e admissibilidade. No que tange à medida cautelar anteriormente concedida, mediante despacho do relator, de 10/7/2025, posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte, em 16/7/2025, que determinou à ANM tanto que suspendesse os efeitos do Alvará 10.151/2024, emitido em favor da empresa Zeus para pesquisa do minério de cobre na área 1.582, bem como se abstivesse de emitir autorização de pesquisa em favor da empresa 3D alusiva à área 3.428, até decisão de mérito desta Corte, verificou-se a perda de seu objeto em razão da retirada das aludidas áreas da 8ª Rodada de Disponibilidade, mediante decisões publicadas no DOU de 24/7/2025, não subsistindo razão para sua manutenção, razão pela qual foi proposto considerá-la prejudicada.

65. Por outro lado, restaram pacíficas as irregularidades identificadas nas decisões da Diretoria Colegiada da ANM, consubstanciadas no Despacho do Diretor-Geral (Relação 86/2024), que proveram os recursos interpostos pelas empresas Zeus e 3D, por sua vez conduzidas, respectivamente, pelos Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024, uma vez que as razões de decidir, presentes nos referidos votos, não se sustentavam. Tais decisões terminaram por serem revistas com a prolação das Decisões 17225036/CS/2025 e 17278877/LP/2025, ambas em 23/7/2025 e publicadas no DOU de 24/7/2025, que retiraram ambas as áreas minerárias 3.428 e 1.582 da 8ª Rodada de Disponibilidade. Contudo, tal retificação ocorreu somente após a medida cautelar determinada pelo Exmo. Ministro Relator, em 10/7/2025, posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte, em 16/7/2025.

66. Neste sentido, considerando ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que mesmo ‘a anulação da licitação não conduz, necessariamente, à perda de objeto da representação, podendo

o exame de mérito se fazer cogente com vistas a orientar pedagogicamente a Administração', de modo a evitar a repetição das irregularidades examinadas, foram propostas ciências à ANM, bem como que se informe ao representante, à Agência e às empresas Zeus e 3D do acórdão que vier a ser proferido.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

67. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, para posterior encaminhamento ao gabinete do excelentíssimo Ministro Relator, propondo:

67.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1.556/2025-TCU-Plenário;

67.2. conhecer da representação, com fundamento no art. 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;

67.3. dar ciência à Agência Nacional de Mineração (ANM), com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades identificadas no curso da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas Minerárias:

67.3.1 as decisões de sua Diretoria Colegiada, consubstanciadas no Despacho do Diretor-Geral (Relação 86/2024), que proveram os recursos interpostos pelas empresas Zeus Mineração Ltda. e 3D Minerals Ltda., por sua vez conduzidas, respectivamente, pelos Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024, além de afrontarem (i) o disposto no item 9.5 do Edital-ANM 1/2024, (ii) os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, competitividade, vinculação ao edital e julgamento objetivo, expressamente previstos no art. 5º da Lei 14.133/2021 e (iii) a jurisprudência do Plenário desta Corte quanto à definição de 'erro material' a ser praticado por um licitante no curso de um certame, na medida em que deve ser evidente, a exemplo de erros de digitação ou de cálculo que acarretem inconsistências patentes na planilha de preços, e que não alterem substancialmente o valor da proposta (Acórdãos 370/2020-Plenário, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer; 1.487/2019, 830/2018 e 2.546/2015, todos do Plenário e de relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho; 1.811/2014-Plenário, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman), estabeleceram precedentes temerários não apenas para futuras rodadas de disponibilidade de áreas, mas para toda a Administração Pública, uma vez ensejarem a possibilidade de lances aberrantes seguidos de pedidos de revisão após a arrematação; e

67.3.2 a retirada das áreas 1.582 e 3.428 do certame não encontra respaldo no item 17.6 do Edital e nem em outra norma afeta à legislação minerária, uma vez que o presente caso, referente a interessados em áreas minerárias que, no curso da 8ª Rodada de Disponibilidade, tiveram seus recursos indeferidos (que objetivavam reduzir, posteriormente à suspensão do sigilo das propostas, em 90% os valores anteriormente ofertados durante o Leilão Eletrônico), não impedia a disponibilidade das referidas áreas.

67.4. informar ao Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, à Agência Nacional de Mineração e às empresas 3D Minerals Ltda. e Zeus Mineração Ltda. do acórdão que vier a ser proferido, encaminhando em anexo cópia da presente instrução, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;

67.5. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU."

2. Esta proposta de encaminhamento contou com a anuência do corpo diretivo da AudPetróleo (peças 96 e 97) e com a concordância do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado nestes autos pelo douto Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 99).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que atuo nos presentes autos em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU nº 11-SEAE, de 20/3/2026.

2. Tratam os presentes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU) na pessoa do douto Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, solicitando a adoção de medida cautelar a fim de suspender o andamento do Leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), além da eventual formalização de contrato com a empresa 3D Minerals Ltda. (CNPJ 55.610.556/0001-91) até decisão definitiva de mérito, eis que, segundo informações trazidas ao processo, aquela agência reguladora teria autorizado a redução em 90% do lance final de R\$ 37.576.100,00 oferecido pela referida empresa ao arrematar a área licitada sob o número 3.428, área essa com dimensão de 4.975,24 hectares e alusiva à autorização de pesquisa de minério de cobre no município de Parauapebas, no estado do Pará (processo-ANM 851.281/2008).

3. Semelhante irregularidade foi suscitada nos autos relativamente à empresa Zeus Mineração Ltda. (CNPJ 73.956.088/0001-93), que teria arrematado a área 1.582, com dimensão de 977,44 hectares, relativa à autorização de pesquisa de minério de cobre no município de Niquelândia, no estado do Goiás. Essa segunda área, arrematada com lance final de R\$ 10.000.350,00 – muito à frente da segunda colocada, com valor de R\$ 111.111,11 –, teria constado do resultado detalhado do leilão com valor arrematado de apenas R\$ 1.000.350,00, ou seja, 90% abaixo do lance de arrematação vencedor do certame.

4. Concluída essa breve introdução, passo ao exame do feito, a começar por sua admissibilidade, para o que reitero o exame constante do despacho de peça 25, mediante o qual foi decidido “conhecer da presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 81, 82 e 84 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 6º, inciso XVIII, alínea ‘c’, da Lei Complementar 75, de 20/5/1993, com os arts. 235, *caput*, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte (RI-TCU) e com os arts. 103, § 1º, e 109 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014”.

5. Quanto à medida cautelar solicitada pelo douto Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, destaco que no curso da instrução do processo restaram confirmados os pressupostos para adoção dessa providência de exceção, o que foi levado a termo pelo despacho proferido pelo Ministro Aroldo Cedraz em 10/7/2025 (peça 58) e referendado seis dias depois por meio do Acórdão 1.556/2025-TCU-Plenário (peça 63).

6. Na referida decisão cautelar, foi determinado à ANM tanto que suspendesse os efeitos do Alvará 10.151/2024, emitido em favor da empresa Zeus para pesquisa do minério de cobre na área 1.582, bem como se abstivesse de emitir autorização de pesquisa em favor da empresa 3D alusiva à área 3.428, até decisão de mérito desta Corte.

7. Entretanto, conforme consignado pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) em sua derradeira instrução de mérito (peça 95), verificou-se que a ANM, segundo Decisões 17225036/CS/2025 (peça 75) e 17278877/LP/2025 (peça 73), ambas proferidas em 23/7/2025 e publicadas no Diário Oficial da União (DOU) do dia seguinte (peças 76 e 94), optou por retirar aquelas áreas 1.582 e 3.428 da 8ª Rodada de Disponibilidade, o que acabou ensejando a perda de objeto da sobredita cautelar.

8. Remanescem, de todo modo, as irregularidades identificadas nas decisões da Diretoria Colegiada da ANM, as quais, fundamentadas nos Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024 e mencionadas em Despacho do Diretor-Geral publicado no DOU de 11/10/2024 (peça 13), proveram,

sem as devidas sustentações fática e jurídica, os recursos interpostos pelas empresas Zeus e 3D Minerals, respectivamente.

9. Nessas circunstâncias, compartilho da linha de raciocínio desenvolvida pela unidade instrutiva no sentido de que, independentemente da perda de objeto da cautelar outrora adotada, a ANM deve ser cientificada sobre as irregularidades identificadas na condução do Leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, visto que, segundo pacífica jurisprudência desta Corte de Contas, a anulação de licitações submetidas ao controle do TCU não conduz, necessariamente, à perda de objeto do processo de fiscalização, podendo o exame de mérito se fazer cogente com vistas a orientar pedagogicamente as unidades jurisdicionadas de modo a evitar a repetição das falhas porventura confirmadas.

10. Faço apenas uma ressalva em relação ao apontamento feito pela AudPetróleo acerca da ausência de respaldo, no subitem 17.6 do Edital-ANM 01/2024 ou mesmo em outra norma afeta à legislação minerária, para a retirada das áreas 1.582 e 3.428 do Leilão ora em exame, pois entendo que essa retirada de áreas encontra amparo no poder-dever de autotutela aplicável à ANM, poder-dever esse que, aliás, dá sustentação às competências atribuídas à Diretoria Colegiada daquela agência pelos subitens 17.1.1 a 17.1.3 do referido Edital. Eis o que consta desses três subitens, *in verbis*:

“17.1. Compete à Diretoria Colegiada da ANM:

17.1.1. revogar o presente Procedimento de Disponibilidade de Áreas, por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente justificado;

17.1.2. anular este Edital, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, à vista de parecer devidamente fundamentado;

17.1.3. suspender o Procedimento de Disponibilidade de Áreas por determinação judicial, assim como por motivos de interesse público, devidamente fundamentados;”

11. Ademais, embora as Decisões 17225036/CS/2025 (peça 75) e 17278877/LP/2025 (peça 73) façam alusão ao subitem 17.6 do Edital-ANM 01/2024 – subitem esse que, realmente, na linha de raciocínio desenvolvida pela unidade instrutiva, não se aplica ao caso em análise – ambas fazem expressa referência, em amparo aos encaminhamentos por elas adotados, ao subitem 17.1 acima colacionado e ao poder de autotutela administrativa. Em face disso, permito-me implementar ligeiro ajuste no encaminhamento proposto pela AudPetróleo.

12. Inobstante essa ressalva em relação ao desfecho processual sugerido pela unidade instrutiva e em acréscimo a ele, julgo prudente determinar à ANM que, na hipótese de reinclusão dessas duas áreas no aludido certame, seja por decisão administrativa ou judicial, deve ser demonstrado que os lances adjudicados não representam prejuízo ao erário ou alienação antieconômica, restando facultada a revogação do certame para essas áreas específicas visando a uma futura e mais vantajosa licitação, encaminhamento este que me foi sugerido pelo eminente Ministro Walton Alencar Rodrigues, a quem agradeço pela pertinente e oportuna contribuição.

13. Com essa determinação, creio que restará assegurada a plena aplicação do entendimento alcançado nestes autos de Representação relativamente à ilegalidade das decisões adotadas pela Diretoria Colegiada da ANM com base nos Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024, mediante as quais os recursos interpostos, respectivamente, pelas empresas Zeus Mineração Ltda. e 3D Minerals Ltda. foram providos em patente afronta ao disposto no subitem 9.5 do Edital-ANM 1/2024, aos princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, competitividade, vinculação ao edital e julgamento objetivo, expressamente previstos no art. 5º da Lei 14.133, de 1º/4/2021, e à jurisprudência deste Tribunal de Contas da União no que tange à definição de erro material cometido por licitantes no curso de licitações públicas.

Ante o exposto, VOTO por que seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 8 de abril de 2026.

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

ACÓRDÃO Nº 870/2026 – TCU – Plenário

1. Processo TC 008.317/2025-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação (com pedido de medida cautelar).
3. Interessadas: Agência Nacional de Mineração (CNPJ 29.406.625/0001-30), 3D Minerals Ltda. (CNPJ 55.610.556/0001-91) e Zeus Mineração Ltda. (CNPJ 73.956.088/0001-93).
4. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Mineração (CNPJ 29.406.625/0001-30).
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU nº 11-SEAE, de 20/3/2026).
- 5.1. Revisor: Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União na pessoa do douto Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, reportando possíveis irregularidades no andamento do Leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, conduzido pela Agência Nacional de Mineração (ANM);

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em:

9.1. diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 81, 82 e 84 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 6º, inciso XVIII, alínea “c”, da Lei Complementar 75, de 20/5/1993, com os arts. 235, *caput*, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte e com os arts. 103, § 1º, e 109 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente;

9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar monocraticamente adotada por meio do despacho de peça 58 e referendada por este Colegiado por meio do Acórdão 1.556/2025-TCU-Plenário (peça 63);

9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à ANM que, na hipótese de reinclusão das áreas 1.582 e 3.428 no Leilão da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, seja por decisão administrativa ou judicial, deve ser demonstrado que os lances adjudicados não representam prejuízo ao erário ou alienação antieconômica, restando facultada a revogação do certame para essas áreas específicas visando a uma futura e mais vantajosa licitação;

9.4. com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, cientificar a ANM sobre as seguintes irregularidades identificadas no curso da 8ª Rodada de Disponibilidade de Áreas Minerárias:

9.4.1. as decisões de sua Diretoria Colegiada conduzidas pelos Votos GG/ANM 897/2024 e CS/ANM 381/2024 e mencionadas em Despacho do Diretor-Geral publicado no Diário Oficial da União de 11/10/2024, Seção 1, nº 198, pág. 76, *in fine* (Relação 86/2024), mediante as quais foram providos os recursos interpostos, respectivamente, pelas empresas Zeus Mineração Ltda. e 3D Minerals Ltda., além de afrontarem (i) o disposto no subitem 9.5 do Edital-ANM 1/2024, (ii) os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, competitividade, vinculação ao edital e julgamento objetivo, expressamente previstos no art. 5º da Lei 14.133, de 1º/4/2021, e (iii) a jurisprudência deste Tribunal de Contas da União no que tange à definição de erro material cometido por licitantes no curso de licitações públicas, caracterizariam, caso fossem mantidas em vigor, precedentes temerários não apenas para futuras rodadas de disponibilidade de áreas, mas para toda a

Administração Pública, haja vista ensejarem a possibilidade de lances aberrantes seguidos de pedidos de revisão após a arrematação; e

9.4.2 a retirada das áreas 1.582 e 3.428 do Leilão em tela encontra respaldo no poder-dever de autotutela administrativa e no subitem 17.1 do Edital-ANM 01/2024, não se aplicando o subitem 17.6 do aludido edital licitatório à hipótese de mero indeferimento de recursos que, posteriormente à suspensão do sigilo das propostas e sob a infundada alegação de erro material, pleiteavam a redução de 90% nos valores anteriormente ofertados durante o leilão eletrônico;

9.5. dar ciência desta deliberação ao Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, à Agência Nacional de Mineração e às empresas 3D Minerals Ltda. e Zeus Mineração Ltda., encaminhando-lhes cópia do presente do Acórdão e informando-lhes que o Relatório e o Voto que fundamentam este *Decisum* podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e

9.6. arquivar os presentes autos, devendo a AudPetróleo providenciar, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, *caput* e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.

10. Ata nº 11/2026 – Plenário.

11. Data da Sessão: 8/4/2026 – Ordinária.

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0870-11/26-P.

13. Especificação do quórum:

13.1. Ministros presentes: Jorge Oliveira (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Revisor), Augusto Nardes, Bruno Dantas e Antonio Anastasia.

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).

13.3. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti.

(Assinado Eletronicamente)

JORGE OLIVEIRA

Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)

MARCOS BEMQUERER COSTA

Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA

Procuradora-Geral